



Ons kenmerk: ACM/DE/2016/201257

Zaaknummer: 15.1182.53

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet.



Besluit

Inhoudsopgave

1	Aanvraag en procedure	3
2	Juridisch kader	4
3	Beoordeling.....	5
4	Besluit.....	7
	Bijlage behorende bij besluit met kenmerk ACM/DE/2016/201257	9



Besluit

1 Aanvraag en procedure

1. Bij brief van 30 november 2015, ontvangen op 1 december 2015,¹ heeft Westpoort Warmte B.V. (hierna: aanvrager) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
2. Op 7 december 2015 en 12 januari 2016 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag per brief aan aanvrager bevestigd en tevens verzocht de ontbrekende informatie aan te vullen.² De aanvraag van aanvrager bevat de door artikel 9, tweede lid van het Warmtebesluit vereiste gegevens en bescheiden.
3. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft aanvrager op verzoek van ACM tevens overige (aanvullende) gegevens verstrekt over zijn kwaliteiten zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
4. Op 11 januari 2016 en 1 februari 2016, zijn alle vragen aangaande de organisatorische, technische en financiële kwaliteit en de verplichtingen zoals genoemd in artikel 10, eerste lid onder b Warmtewet afdoende beantwoord door aanvrager.³

¹ Met kenmerk ACM: ACM/DE/2015//103147.

² Brief met kenmerk ACM: ACM/DE/2015/ 207368 en ACM/DE/2016/400183.

³ Brief met kenmerk ACM: ACM/DE/2016/100048 en ACM/DE/2016/100269.



Besluit

2 Juridisch kader

5. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
6. Op grond van artikel 9 van de Warmtewet is het verboden om zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers die warmte afnemen van een warmtenet en een aansluiting hebben van maximaal 100 kilowatt. Dit verbod geldt niet ten aanzien van een leverancier die warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk, per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules levert of de verhuurder of eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
7. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
 - a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
8. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁴ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 10, eerste lid van de Warmtewet.
9. In het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid Warmtewet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

10. In artikel 9 van het Warmtebesluit zijn de criteria van artikel 10, eerste lid, Warmtewet uitgewerkt. In onderdeel III van het onderhavige besluit met de titel 'Beoordeling' wordt nader op deze criteria in gegaan.

⁴ Besluit van 28 oktober 2015, stcrt, nr. 2015, 37883.



Besluit

Inhoud van en procedure voor de aanvraag

11. Een aanvraag dient op grond van artikel 9, eerste lid, van het Warmtebesluit te worden ingediend bij ACM. In artikel 9 van het Warmtebesluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.

3 Beoordeling

Introductie

12. ACM beoordeelt in het hierna volgende of aanvrager, conform artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet jo. artikel 9 van het Warmtebesluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

13. In artikel 9, vierde lid, onderdeel a tot en met d, van het Warmtebesluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Administratieve organisatie en controle

14. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel a, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

15. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel b en c, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. Aanvrager heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Amsterdam overlegd van 26 november 2015⁵ op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van

⁵ Verwezen wordt naar bijlage 14 bij de aanvraag.



Besluit

de Faillissementswet. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen.

Doeltreffend systeem voor beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten

16. Op grond van artikel 9, vierde lid, onderdeel d, van het Warmtebesluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van zijn te leveren goederen en diensten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Betrouwbare levering

17. In artikel 2, eerste lid, van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier zorg draagt voor een betrouwbare levering. Uit de door aanvrager overgelegde prognose van de warmtevraag van de verbruikers en de beschrijving van de wijze waarop aan deze vraag tegemoet wordt gekomen, concludeert ACM dat aanvrager in staat is om zorg te dragen voor een betrouwbare levering van warmte.

Redelijke voorwaarden

Overeenkomst

18. In artikel 2, eerste lid van de Warmtewet is bepaald dat een warmteleverancier redelijke voorwaarden hanteert. In artikel 3 van de Warmtewet is bepaald dat de warmteleverancier een overeenkomst tot levering van warmte op stelt. In dit artikel is tevens aangegeven welke gegevens deze overeenkomst minimaal dient te bevatten. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager overeenkomsten hanteert die de gegevens bevatten welke zijn opgenomen in artikel 3, eerste lid, onder a, b en c van de Warmtewet.

Klachten- en geschillenregeling

19. Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Warmtewet is vereist dat verbruikers geschillen die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst kunnen voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie dient snel, transparant, eenvoudig en goedkoop te zijn. Aanvrager heeft in dit verband een toereikende beschrijving van de gehanteerde klachten – en geschillenregeling voor verbruikers overgelegd. Tevens heeft aanvrager bewijs geleverd van registratie bij de Geschillencommissie Energie en Water.⁶ Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat aanvrager genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

⁶ Verwezen wordt naar de e-mail van 1 februari 2016 met kenmerk ACM: AMC/DE/2016/300648.



Besluit

4 Besluit

20. ACM is – onder verwijzing naar onderdeel III van onderhavig besluit – van oordeel dat Westpoort Warmte B.V. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen.
21. Met inachtneming van artikel 10, eerste lid, van de Warmtewet en het Warmtebesluit, besluit ACM namens de Minister aan Westpoort Warmte B.V. een vergunning te verlenen voor het leveren van warmte aan verbruikers.
22. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Westpoort Warmte B.V. onverwijld opgave doet aan de directeur van de Directie Energie van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 9, tweede lid, onderdelen a, c, f en h van het Warmtebesluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
23. De temperatuur van de warmte bestemd voor ruimteverwarming verschilt per project/locatie. Ook de warmte bestemd voor warm tapwater verschilt per locatie van temperatuur. ACM heeft een volledig overzicht opgenomen in bijlage 1. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat de temperatuur van de warmte bestemd voor ruimteverwarming en voor warm tapwater wordt geleverd binnen de in bijlage 1 vermelde temperaturen.
24. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Westpoort Warmte B.V. jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Directie Energie toezendt.
25. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 11, eerste en tweede lid, van de Warmtewet, de vergunning van Westpoort Warmte B.V. in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.
26. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.



Besluit

27. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,
Datum: 8 maart 2016

De Minister van Economische Zaken namens deze:
Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

w.g.

mr. P.J.H. Benner
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.



Besluit

Bijlage behorende bij besluit met kenmerk ACM/DE/2016/201257

Overzicht van de temperatuur van de te leveren warmte bestemd voor ruimteverwarming en bestemd voor warm tapwater, zoals bedoeld in het voorschrift vermeld in randnummer 23 van het besluit.

Warmtenet

1. Westpoort
(nieuwbouw)
2. Westpoort
(bestaande bouw)
3. Nieuw West
(nieuwbouw)
4. Nieuw West
(bestaande bouw)
5. Noord
(nieuwbouw)
6. Noord
(bestaande bouw)
7. Houthaven
8. Zeeburgereiland

Warmte

Minimaal 50 °C
Maximaal 90 °C
Minimaal 70 °C
Maximaal 90°C
Minimaal 40 °C
Maximaal 70 °C
Minimaal 70 °C
Maximaal 90°C
Minimaal 40 °C
Maximaal 70 °C
Minimaal 70 °C
Maximaal 90°C
Minimaal 35 °C
Maximaal 70 °C
Minimaal 40 °C
Maximaal 70°C